

प्रकाशन—योग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार
दीवानी अपील क्रमांक 8549/ 2014

ग्वालियर विकास प्राधिकरण और एक अन्य

...अपीलार्थी (गण)

बनाम

भानु प्रताप सिंह

...प्रतिवादी (गण)

निर्णयरस्तोगी, जे.

1. वर्तमान अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ग्वालियर की युगलपीठ द्वारा निम्नलिखित निर्देशनों के साथ 21 अप्रैल, 2011 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित की जाती है :-

- i) प्रतिवादीगण को भूमि के शेष बचे हुए क्षेत्र अर्थात् 9625.50 वर्ग मीटर के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में पट्टा विलेख को अमल में लाने को निर्देशित किया जाता है। उसके भूखंड के 27887.50 वर्ग मीटर को उसके प्रतिग्रहण के अनुसरण में।
- ii) याचिकाकर्ता 17.8.2001 से 29.3.2006 तक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जब पट्टा विलेख याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया था, जिसमें 27.5.2004 से 29.3.2005 की अवधि को अपवर्जित करते हुये।
- iii) प्रतिवादीगण, याचिकाकर्ता। द्वारा भुगतान की गई राशि के सत्यापन के बाद तदनुसार ब्याज की राशि की गणना करने के लिए स्वतंत्रता हैं।
- iv) आदेश की प्रति रसीद की प्राप्ति होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आदेश का अनुपालन किया जाना चाहिए।

2. अभिलेख से निकाले गए प्रकरण के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ताओं ने, भूमि निपटान नियमों के अनुसार, एक विज्ञापन जारी किया और परिवहन शहर योजना के अंतर्गत विभिन्न भूखण्डों के पट्टों के अनुदान के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं। प्रतिवादी एमसी-2 (मार्केट कॉम्प्लेक्स-2) प्लॉट एरिया 27887.50 वर्ग मीटर के लिए बोली लगाने वालों में से एक था। प्रतिवादी का प्रस्ताव रुपये 725/- प्रति वर्ग मीटर की उच्चतम बोली को अंततः स्वीकार कर लिया गया। नतीजतन, प्रतिवादी के पक्ष में दिनांक 29 सितंबर, 1997, को आवंटन पत्र जारी हुआ था, जिसके द्वारा यह सूचित किया गया था कि प्रतिवादी की बोली सबसे अधिक

पाई गई थी और यह तय किया गया था कि वह 27887.50 वर्ग के भू-खण्ड क्षेत्र को पट्टे पर रुपये 2,06,67,966/— के प्रतिफल पर उसके पक्ष में दी जावे और 15 लाख रुपये की अग्रीम राशि के अतिरिक्त प्रतिवादी को 31 अक्टूबर, 1999 तक रुपये 1,91,67,966/— की राशि निम्नलिखित तरीके से चार किस्तों में जमा करने को निर्देशित किया गया था:—

- (i) 31.10.1997 तक रुपये 51,66,922/— (25 प्रतिश राशि के लिए)
- (ii) 30.06.1998 तक रुपये 51,66,922/— (पहली किस्त के लिए)
- (iii) 28.10.1999 तक रुपये 51,66,922/— (दूसरी किस्त के लिए)
- (iv) 31.10.1999 तक रुपये 36,36,990/— (तीसरी किस्त के लिए)

3. आवंटन के पत्र दस्तावेज में एक शर्त थी कि बाजार परिसर का निर्माण ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार किया जाएगा (एतस्मिन् पश्चात् प्राधिकरण जैसे संदर्भित की जायेगी) और निर्माण कार्य को दो वर्ष की अवधि के भीतर इस शर्त के साथ की नीलामी विलेख की शर्तों के अनुसार किस्तों के जमा करने की विफलता पर जमानत राशि राजसात हो जायेगी ।

4. यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी ने सितंबर, 1997 से लेकर 25 अगस्त, 2005 को अंतिम किस्त तक कुल रुपये 2,02,18,437/— रुपये जमा किये। विभिन्न तारीखों पर प्रतिवादी द्वारा जमा की गई राशि निम्नानुसार बतायी जाती है :—

1. 27.9.1997, रुपये, 15,00.00,
2. 6.11.1997, रुपये 2,00,000.00,
3. 31.12.1997 रुपये 3,00,000.00.
4. 17.4.1998 रुपये 5,00,000.00
5. 22.1.2003 रुपये 16,00,000.00
6. 30.1.2003 रुपये 3,00,000.00
7. 30.1.2003 रुपये 2,00,000.00
8. 31.12.2001 रुपये 5,00,000.00
9. 19.12.2003 रुपये 5,00,000.00
10. 12.4.2004 रुपये 10,00,000.00
11. 27.2.2004 रुपये 10,00,000.00
12. 5.1.2004 रुपये 10,00,000.00/—.
13. 25.8.2005 रुपये 1,16,18,437.00/—

कुल रुपये 2,02,18,437.00/—

5. अभिलेख से यह प्रकट होता है कि इस बीच में प्रतिवादी ने प्राधिकरण के पास अपेक्षित राशि को जमा करने के लिए सक्षम आदेश के लिए प्रारूप योजना को

संशोधित करने के लिए आदेश का अनुरोध किया और प्रारूप योजनाओं का भी संशोधन किया गया, लेकिन अंततः प्राधिकार द्वारा 17 अगस्त, 2001 को संशोधन प्रारूप योजना को स्वीकार कर लिया गया। यह भी विवादित नहीं है कि प्रतिवादी द्वारा 31 अक्टूबर, 1999 को नीलामी दस्तावेज की शर्तों के अनुसार किस्तों को जमा करने में विफल रहने और अंतिम राशि 25 अगस्त, 2005 को जमा किए जाने के बावजूद, या तो बोली को रद्द कराने के लिए या प्रतिवादी द्वारा कराई गई राशि को राजसात कराने के लिए अपीलार्थियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी और पक्षकारों के बीच क्या प्रकट होता है उसे अभिलेख पर उपलब्ध नहीं कराया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि 29 मार्च 2006 को पट्टा विलेख को अंततः 18262.89 वर्ग मीटर के लिए इस हद तक निष्पादित किया गया था. कि रुपये 1,32,39,356/—, रुपये 725/— प्रति वर्ग मीटर की दर के साथ उक्त राशि के जमा में विलंब के लिए ब्याज के घट के रूप में रुपये 69,97,087/— कुल राशि 2,02,18,437/— कुल रु. 2,02,18,437/— जमा काम में देरी के लिए कथित मात्रा के लिए मीटर और दिलचस्पी के घटक के साथ और पट्टा विलेख को प्रतिवादी द्वारा बिना किसी आपत्ति के निष्पादित कहा गया था. हमें इस बारे में कोई औचित्य नहीं मिला कि प्राधिकरण द्वारा किस्तों को जमा करने में प्रतिवादी को इस तरह की अनुचित छूट अनुदान प्रदान करने का क्या कारण था, जो 31 अक्टूबर, 1999 तक जमा किया जानी चाहिए थी, लेकिन 25 अगस्त, 2005 तक जमा की गई थी, जैसा भी हो, यह प्रतीत होता है कि कुछ गोल मेज वार्ताओं के विरुद्ध समायोजित किया जाना, बकायो को ब्याज तक समायोजित किया जाना था। बाद प्रधान राशि की हद तक इसे नीलामी बोली और दिलचस्पी के प्रति समायोजित किया गया था, कुल भूमि 27887.50 वर्ग मीटर जिसमें से 18262.89 वर्ग मीटर तक कम करके लोक नीलामी के लिए रखा गया था और पक्षकारों की सहमति से और बिना किसी आपत्ति के पट्टा विलेख 29 मार्च, 2006 को निष्पादित किया गया था।

6. साढ़े तीन साल से अधिक की अवधि के बाद, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रतिवादी द्वारा विविध याचिका दायर की गई, जिसमें 9625.50 वर्ग मीटर के बचे हुआ क्षेत्र के लिए पट्टा विलेख को अमल में लाने के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ परमादेश की मांग की गई। प्रतिवादी पक्ष में पहले निष्पादित पट्टा के अलावा मीटर और उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने प्रतिवादी द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, अपीलार्थियों को निर्देशित कि वे 9625.50 वर्ग किलोमीटर के बचे हुआ क्षेत्र के लिए प्रतिवादी के पक्ष में पट्टा विलेख का निष्पादन करें कि प्रतिवादी पर बिना किसी प्रतिफल को इस दायित्व के साथ की 17 अगस्त 2001 से 29 मई 2006 की अवधि के लिये ब्याज का भुगतान करे, अमल में

लाना प्रतिवादी को 17 अगस्त, 2001 से 29 मार्च, 2006 तक की अवधि वह दिन जब पट्टा विलेख प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित किया गया था, 27 मई, 2004 से 29 मार्च, 2005 की अवधि को छोड़कर. तथ्य के विषय रूप में प्रतिवादी द्वारा उस अंतराल अवधि के लिए ब्याज के अलावा कोई अतिरिक्त प्रतिफल का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी, जिसका संदर्भ कि आलोच्य आदेश के अंतर्गत किया गया है और जो वर्तमान अपील में प्राधिकरण की प्रेरणा पर चुनौती का विषय बन गया है ।

7. इस अदालत द्वारा 4 जनवरी, 2012 को सूचना पत्र जारी किये गए थे और पक्षकारों को सुनवाई बाद 5 सितंबर, 2014 को अनुमति प्रदान की गई थी।

8. अभिलेख से यह प्रकट होता है कि एक समय इस अदालत को सूचित किया गया था कि पक्षकारों के बीच विवाद के समझौता की संभावना है, जो इस अदालत के 27 अगस्त, 2019 के आदेश से परिलक्षित होता है, लेकिन बाद में, यह 4 मई, 2022 के आदेश से यह पता चलता है कि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने निर्देशों पर इस न्यायालय सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा पश्चात् विषय भूमि के संदर्भ में तय की गई सर्कल दर व्यवहार्य नहीं है और यह उस दिन वाणिज्यिक उपयोग के लिए विषय संपत्ति के बाजार मूल्य से बहुत उच्च है। चूंकि दोनों पदों के बीच किसी समझौते पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए मामले की अततः सुनवाई की गई और 13 अप्रैल, 2023 को बहस पूरी हो गई।

9. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय को सूचित किया कि 16 मार्च, 2023 को, हालांकि यह आदेश में प्रतिबिंबित नहीं हुआ था कि प्रतिवादी से पूछा गया कि क्या प्रश्नगत विषय संपत्ति के संदर्भ में प्रचलित सर्कल रेट स्वीकार्य है, अपीलकर्ता प्राधिकरण से जांच करने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन हम अभिलेख से पाते हैं कि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित ऐसा कोई आदेश नहीं था, तथ्य यह है कि उस समय के उपयुक्त बिंदु पर, जिसका हमने संदर्भ दिया है, प्रचलित सर्कल रेट को प्रतिवादी द्वारा व्यवहार्य नहीं माना गया था और एक बार यह सौहार्दपूर्ण संकल्प विफल हो गया है, तो मामले की सुनवाई गुणा-गुण के आधार पर की जा रही थी।

10. श्री संजय हेगड़े, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता, निवेदन करते हैं कि प्रतिवादी को अनावश्यक महत्व दिया गया और अंतिम किस्त जो प्रतिवादी द्वारा 31 अक्टूबर, 1999 को दी जानी थी का अंततः 25 अगस्त, 2005 को भुगतान किया गया था. हालांकि, सामान्य अनुक्रम में, चूंकि प्रतिवादी (सफल बोलीदाता) द्वारा बोली की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए नीलामी रद्द कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन

प्राधिकरण ने सम्यक विचार-विमर्श के बाद, विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियाँ में प्रतिवादी को अनुमति दी और इस तथ्य को सोच-विचार करते हुए कि अंतिम किस्त को मुख्य राशि को तोड़ते हुए उसके द्वारा 25 अगस्त, 2005 को जमा किया गया था, और उसके ब्याज के घटक के साथ, पक्षकारों के बीच पट्टा विलेख को बिना किसी विलंब के विधिवत निष्पादित किया गया था, निश्चित ही पक्षकारों की सहमति से, क्योंकि वे 18262.89 वर्ग मीटर के दस्तावेज/लिखत, जिसे 29 मार्च, 2006 को निष्पादित किया गया था, के हस्ताक्षरकर्ता हैं।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि नीलामी की कार्यवाही, जो 13 मार्च, 1997 को पहली बार शुरू की गई थी, नीलामी कार्यवाहियां जो पहली बार 13 मार्च 1997 को शुरू की गई थी वह दिनांक 29 मार्च 2006 को अंतिमतः 18262.89 वर्ग मीटर के लिए बिना किसी आपत्ति के पट्टा विलेख के निष्पादन में समाप्त हुई और संव्यवहार पूर्णतः प्राप्त कर चुका है। प्रतिवादी को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विविध याचिका को वाद हुतेक के न रहते हुए और 29 मार्च 2006 को पट्टा विलेख के निष्पादन के साढ़े तीन साल बाद वो भी पट्टा विलेख के निष्पादन पर अंतिम रूप से पूर्ण हो जाने पर दौबारा खोलने का कोई कारण या औचित्य नहीं था।

12. विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की पूरी तरह अनदेखी करने में एक गंभीर स्पष्ट त्रुटि की है कि एक बार पट्टा विलेख को बिना किसी आपत्ति के दिनांक 29 मार्च 2006 को निष्पादित किया गया था और प्राधिकरण द्वारा 13 मार्च, 1997 को जारी एक निविदा के अनुसरण में शुरू किया गया लेनदेन अंततः बिना किसी आपत्ति के पट्टा विलेख के कार्यान्वयन द्वारा संपन्न हुआ और यह कि खुली आंखों से किया गया एक शुद्ध व्यापार वाणिज्यिक लेनदेन होने के कारण, भूमि का बचा हुआ क्षेत्र अर्थात् 9625.50 वर्ग मीटर के लिए पट्टा विलेख को अमल में लाने के निर्देश के साथ संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का आह्वान का कोई औचित्य उपलब्ध नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में भी यांत्रिक रूप में इस पर सोच-विचार की अनुमति नहीं थी।

13. विद्वान अधिवक्ता, अनुदेशों पर भरोसा करते हुए निवेदन करते हैं कि प्राधिकरण के पास उपलब्ध भूमि के निपटारे को हमेशा वाणिज्यिक उपयोग किया जाना चाहिए और भूमि निपटान नियमों के अनुसार उसका निपटान किया जाना चाहिए, लेकिन प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों में प्राधिकार प्रतिवादी के दावों पर विचार कर सकता है, यदि वे भूमि के बचे हुये

शेष क्षेत्र अर्थात् 9625.50 वर्ग मीटर के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर इच्छुक और सहमत है। प्राधिकारण के पास निपटान नियमों के अनुसार केवल 9625.50 वर्ग मीटर भूमि के क्षेत्र का निपटाना का ही विकल्प बचता है।

14. प्रतिपक्षी, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता, ने उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष को समर्थन करते हुए, निवेदन करते हैं अपीलार्थियों द्वारा एक बार निविदा 27887.50 वर्ग मीटर के लिए जारी की गई थी और सितम्बर 1997 में प्रतिवादी की बोली रुपये 725— प्रति वर्ग मीटर है, सबसे उच्चतर थी और प्रधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई थी और 25 अगस्त, 2005 की अंतिम किस्त स्वीकार की गई, अपीलार्थी के पास नीलामी के लिए रखी गई उस भूमि को जिसको दो भागों में पृथक और अलग करने के लिए कोई अधिकार उपलब्ध नहीं था, और 18262.89 वर्ग मीटर के लिए पट्टा विलेख का निष्पादन दिनांक 29 मार्च, 2006 को किया गया और भूमि के शेष को दूर रखते हुए और उसकी कोई कायवाही न करते हुये, प्रतिवादी को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक याचिका दायर करते हुये उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के लिए मजबूर किया है और अपीलार्थी एक लोक प्रधिकरण होने के कारण और संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक राज्य होने के नाते, इससे हमेशा व्यावसायिक/वाणिज्यिक लेनदेन में भी निष्पक्ष रूप से कार्य करने की उम्मीद की जाती है और प्रतिवादी को अपीलकर्ताओं के हितों को प्रदत्त वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने से इंकार किया और अंतर्काल अवधि के लिए ब्याज का भुगतान हितों के लिए प्रतिवादी पर दायित्व डालते हुये पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है और यह एक दूसरे के अधिकार और हितों को सम्यक रूप से संतुलित करने का एकमात्र वैध तरीका है और इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा कोई गलती कारित नहीं की गई थी, जो इस न्यायालय के हस्तक्षेप के लिये मांग करता है।

15. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया है।

16. यह विवाद में नहीं है कि निविदा मौलिक रूप से अपीलार्थियों द्वारा 13 मार्च, 1997 को जारी की गई थी और प्रतिवादी एक सफल बोलीदाता था और उसने 27887.50 वर्ग मीटर के लिए रुपये 725/— प्रतिवर्ग मीटर के कुल मूल्य की कीमत 2,06,67,966/— रुपये में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत रखा, जिसका चार किस्तों में भुगतान किया जाना था और रुपये 15 लाख बयनामा राशि के रूप में अग्रिम भुगतान करने के बाद तो बकाया चार किस्तों में

31 अक्टूबर, 1997, 30 जून, 1998, 28 अक्टूबर, 1999 और अंतिम किस्त 31 अक्टूबर, 1999 में जमा किया जाना था। निःसंदेह, प्रतिवादी ने राशि टुकड़ों में जमा की ना कि किस्तों के रूप में जैसे की सहमति हुई थी, जो कि निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार थी और अंतिम नीलामी बोली के संदर्भ में 25 अगस्त 2005 तक जमा की गई थी ।

17. व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में, जैसा कि प्रतिवादी निविदा दस्तावेज के अनुसरण में अंतिम किस्त को 31 अक्टूबर 1999 तक जमा करने में विफल रहा है, तो नीलामी को निरस्त समझा जाना था और अग्रिम राशि संप्रहण किये जाने योग्य थी। हम वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियाँ में इस बारे में कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं पाते हैं कि 25 अगस्त, 2005 तक किस्त जमा करने का फायदा देते समय प्रतिवादी को अनुचित रूप से लाभ देने का क्या कारण होगा और हमारे पास हमारी कड़ी आपत्ति है और शक्ति के इस तरह का प्रयोग, हमारे विचार में, विवेक का स्पष्ट दुरुपयोग है, जोकि न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, बल्कि एक अनुचित एहसान की बू आती है, जिससे हमेशा बचा जाना चाहिए और जब भी ऐसा कोई व्यावसायिक/वाणिज्यिक लेन-देन होता है, तो इसको वाणिज्यिक सिद्धांतों पर परखा जाना चाहिए, जहां न्यायसंगतता की कोई भूमिका नहीं होती है। चाहे जो भी हो, गंगा में बहुत पानी बह चुका है, हम इसे किसी भी तरह से और अधिक बढ़ाना नहीं चाहते हैं ।

18. हालाँकि, तथ्य यह है कि पक्षकार मेज के चारों ओर बैठे तो दिनांक 29 मार्च 2006 को 18262.89 वर्ग मीटर के लिए बिना किसी आपत्ति के पट्टा का विलेख निष्पादित किया गया और पट्टा विलेख के निष्पादन के बाद संव्यवहार समाप्त माना गया, जो कि 13 मार्च, 1997 को अपीलकर्ता द्वारा जारी एक निविदा के अनुसरण में शुरू किया गया था और चूंकि पट्टा विलेख को पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना था, इसलिए इसे संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इसके क्षेत्राधिकार के उपयोग करते हुए, कही भी परिवर्तित या संशोधन करने के लिए खुला नहीं था ।

19. उच्च न्यायालय ने आलोच्य निर्णय के अंतर्गत यद्यपि एक बहुत लंबा आदेश पारित किया है, लेकिन जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है उनका वर्तमान प्रकरण से कोई मेल नहीं है और दिये गये तथ्यों और परिस्थितियाँ में उनमें प्राकृतिक न्याय की कोई भूमिका नहीं है । हमारे सुविचारित विचार में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के द्वारा 9625.50

वर्ग मीटर के शेष बचे हुये क्षेत्र के लिए प्रतिवादी पक्ष में पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए परमादेश जारी करना पूरी तरह से क्षेत्राधिकार से बाहर है और हमारे विचार में विधि के विरुद्ध होने के कारण इस तरह के निर्देशों को अपास्त किया जाना चाहिए।

20. प्रतिवादी द्वारा किया गया निवेदन कि 13 मार्च, 1997 को अपीलार्थियों द्वारा जारी की गई और जिसको अलग नहीं किया जा सकता था, इससे भी अधिक निविदा की बोली लगाने वालों से 27887.50 वर्ग मीटर के लिए अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, इससे भी अधिक बोली प्रति रुपये 725 प्रति वर्ग मीटर की दर से अंतिम रूप दिए जाने के बाद और उच्च न्यायालय द्वारा केवल इस बात का ध्यान रखा है कि हमारी सुविचारित राय में, यह योग्यता से कमतर है कि जहां तक 13 मार्च, 1997 को प्राधिकरण द्वारा जारी की गई निविदा का संबंध है, की संव्यवहार दिनांक 29 मार्च 2006 को 18262.89 वर्ग मीटर के लिए बिना किसी आपत्ति के निष्पादित पट्टा विलेख के निष्पादन पर समाप्त हुई थी और संव्यवहार के पूर्ण होने के बाद और विलेखा का विधि के अंतर्गत पंजीकरण किये जाने पर, किसी भी पक्षकार को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में किसी भी पक्ष को प्रश्न करने के लिए खुला नहीं था और उच्च न्यायालय द्वारा जारी परमादेश शेष क्षेत्र के लिये बिना किसी प्रतिफल के पट्टा विलेख का निष्पादन करना विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के पूर्णतः विरुद्ध है और अपास्त किये जाने योग्य है।

21. प्रतिवादी के लिये विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया है, कि हालांकि एक समय पर वे शेष भूमि पर विचार करने में समर्थ नहीं हुए हैं, जिसके संदर्भ में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सर्कल रेट के अनुसार व्यवहार्य पट्टा के विलेख के कार्यान्वयन प्रति निर्देशित है, लेकिन बाद में, उन्होंने पुनर्विचार किया और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सर्कल रेट पर स्वतंत्र रूप से शेष भूमि लेने का फैसला लिया, जैसा कि 16 मार्च, 2023 को था, लेकिन निश्चित मत में एक बार जब बातचीत विफल हो जाती है और प्रतिवादी ने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सर्कल रेट पर शेष भूमि को लेने में अपनी असमर्थता दिखाई है, तो यह हमेशा पक्षकारों के लिये खुला रहता है कि वे प्रति नये सिरे से बातचीत करे और निपटारा करे, यदि सलाह दी जाती है, लेकिन यह सरकार/समर्थ प्राधिकार द्वारा प्रतिवादी को अधिसूचित प्रचलित दर पर उपलब्ध नहीं हो सकती है।

22. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम यह देखना चाहेंगे कि मुकदमेबाजी पर्याप्त लंबे समय से लंबित है और प्रश्नगत वाणिज्यक सिद्धांतों पर आधारित संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को ध्यान

में रखते हुये। हम यह महसूस करना उचित समझते हैं कि चूंकि प्रतिवादी मौलिक रूप से शेष भूमि के लिये बोलीदाता होने के साथ सरकार द्वारा अधिसूचित प्रचलित दर पर प्राथमिकता के आधार पर शेष भूमि को मुहैया कराने के लिये प्रतिवादी को एक अवसर उपलब्ध कराया जावे ।

23. यह सूचित किया जाता है कि उपयुक्त समय पर शेष बचा हुआ क्षेत्र 9625.50 वर्ग मीटर था, लेकिन कुछ विकास हुए हैं और भूमि के एक हिस्से का उपयोग लोक उद्देश्य के लिए किया गया है और आज की स्थिति में, भूमि का शेष बचा हुआ क्षेत्र उस से कम है जो इस आलोच्य निर्णय में प्रदर्शित किया जा रहा है। इसे विचार में लेते हुए, हम यह स्पष्ट करते हैं कि भूमि के शेष बचे हुये, जो भूमि का एक हिस्सा था, क्षेत्र को खरीदने के लिये प्रतिवादी को पहला अवसर दिया जाये, जो मौलिक रूप से 13 मार्च, 1997 को 27887.50 वर्ग मीटर के निविदा के संदर्भ में नीलामी के होने देने पर रखी गई और यदि यह सरकार द्वारा अधिसूचित वर्तमान प्रचलित सर्कल रेट में प्रतिवादी को स्वीकार्य है, तो अधिकरण प्राथमिकता के आधार पर उसके अनुरोध पर विचार कर सकता है और यदि प्रतिवादी प्रश्नगत विषयगत भूमि की वर्तमान प्रचलित सर्कल रेट में असफल रहता है या अपना झुकाव या दिलचस्पी प्रदर्शित नहीं करता है तो निपटान नियमों के अनुसार अपीलार्थी अपनी विषयगत प्रश्नगत भूमि के निपटारे के लिये स्वतंत्रता हैं।

24. अपील सफल होने की हकदार है और तदनुसार स्वीकृत की जाती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, ग्वालियर की युगलपीठ द्वारा 21 अप्रैल, 2011 को पारित आलोच्य निर्णय को उपरोक्त टिप्पणियों के साथ निरस्त और अपास्त किया जाता है।

25. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निस्तारण हो जायेगा।

.....न्यायमूर्ति

(अजय रस्तोगी)

.....न्यायमूर्ति

(बेला एम. त्रिवेदी)

नई दिल्ली

19 अप्रैल 2023

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।